

핵심지표 준수현황 작성기준

① 주주총회 4주 전에 소집공고 실시

- 주주총회 소집결의일이 아닌 소집공고일로부터 주주총회일까지의 기간이 4주를 초과하는 경우에만 해당하며, 보고서 제출 직전 정기 주주총회를 기준으로 함

② 전자투표 실시

- 전자투표 이용 계약 체결이 아니라 보고서 제출일 직전 정기 주주총회에서 실제 활용된 경우에만 해당

③ 주주총회 집중일 이외 개최

- 주주총회 집중일이라 함은 매년 초 한국상장회사협의회에서 공표하는 주주총회 집중일을 의미하며, 보고서 제출일 직전 정기주주총회를 기준으로 집중일 이외 개최 여부를 판단
- 한국상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램 참여를 통한 주주총회 분산개최가 인정되는 경우 집중일 이외 개최에 해당
- 추가 집중일에 개최한 경우, 한국상장회사협의회의 주총분산 자율준수프로그램에 사전참여하여 주주총회 분산 개최에 노력한 경우에만 한하여 집중일 이외 개최에 해당

④ 현금배당 관련 예측가능성 제공

- 현금배당(주주제안 제외)시 현금배당 관련 예측가능성을 제공할 수 있도록 정관을 개정하고, 배당금 확정일(배당금 공시일 포함)이 배당기준일보다 앞서는 경우 해당
- 현금배당을 실시하지 않은 경우 배당예측가능성을 제공할 수 있도록 정관에 반영되어 있다면 인정

⑤ 배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지

- 배당정책은 단순히 당기의 배당금 지급에 관한 사항만을 의미하는 것이 아니라, 배당을 할 때 기준으로 삼는 실행기준·방향*을 의미하며,
* 배당규모를 정하는 기준(예. 배당성향 등), 장기적 배당계획(예. '24년 배당성향 00%, '25년 00%으로 확대 예정) 배당형태(현금, 주식배당 등), 배당시기(중간, 결산 등) 등을 말함
- 배당실시 계획은 당기의 배당실시에 관한 사항으로 배당 결정 공시 등을 통해서도 이행 가능하며, 배당을 실시하지 않기로 결정한 경우에도 그 사실을 주주에게 알린 경우 충족한 것으로 봄
- 통지의 방법은 공시, 주주 개별 통지 뿐만 아니라 주주총회 및 IR, 홈페이지 게시 등 주주가 접근 가능한 방법이면 모두 인정

⑥ 최고경영자 승계정책 마련 및 운영

- 최고경영자 승계정책 운영주체, 후보군 선정기준과 절차, 후보자 관리 및 교육, 후보자 리스트 갱신 및 관리 주기 등 구체적인 사항이 문서화된 명문 규정 등이 있고, 비상시 및 연임시 선임정책을 포함한 경우 승계정책을 마련한 것으로 인정
- 단순히 CEO 유고시 직무대행 순서나 승계순서, 법령 등의 내용은 인정되지 않으며, 상법상 대표이사 선임절차의 준수 여부를 의미하는 것도 아님에 주의

⑦ 위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영

- 리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리와 관련된 정책을 모두 명문화하여 실제 실행하고 있는 경우 인정
- 리스크관리 정책이란 전사적인 위험*을 체계적으로 인식하고 관리하기 위한 정책으로 전사적으로 위험 인식 및 관리를 위한 구체적인 명문 규정이나 관련 조직을 설명해야 시행으로 인정되며, BCP(Business Continuity Plan)·안전관리·보안 등 지엽적 영역의 규정이나 활동은 해당되지 않음에 주의
* 재무/비재무를 포함한 회사의 지속가능성을 위협하는 모든 위험을 뜻하며 데이터 보안, 조세, 지정학적 위험, 공급망, 기후위기 등 포괄적인 개념

- 준법경영 정책이란 윤리경영, 행동강령 등 명칭을 불문하고, 임직원의 의사결정 및 행동기준을 제시하는 내부 정책을 의미
- 내부회계관리 정책이란 재무제표를 비롯한 회계정보의 올바른 작성과 공시를 위한 것으로 회계담당자의 구성과 조직 및 권한, 회계정보 관리 방안 등을 담은 내부 정책을 의미
- 공시정보관리 정책이란, 공시담당자의 구성과 조직 및 권한에 관한 내용, 관계 법령에 따른 각종 공시의 수행 절차, 공시위험 관리 방안 등을 담은 내부 정책을 의미

⑧ 사외이사가 이사회 의장인지 여부

- 상근 경영진 또는 기타 비상무이사가 아닌 사외이사가 이사회 의장을 맡는 경우만 인정

⑨ 집중투표제 채택

- 정관상 집중투표제를 배제하지 않는 경우 해당

⑩ 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부

- 기업가치 훼손 또는 주주권익의 침해 등에 대한 기준, 판단주체(기구) 및 절차 등을 포함한 명문화된 정책이 있는 경우 해당
- 상법이나 취업규칙 등에 따른 임원 자격 검증절차 마련만으로는 해당 정책을 수립했다고 인정되지 않음에 주의

⑪ 이사회 구성원 모두 단일성이 아님

- 사내이사, 사외이사, 기타 비상무이사 등 등기 이사를 기준으로 이사회 구성원 모두가 단일성이 아닌 경우 해당

⑫ 독립적인 내부감사부서(내부감사업무 지원조직)의 설치

- 내부감사부서(내부감사업무 지원조직)이란 명칭을 불문하고 관련 법 및 내부규정상 감사위원회 또는 감사 등 내부감사기구의 업무 지원을 전담하는 조직을 의미하며,
- 내부감사부서의 책임자 뿐 아니라 구성원 전원에게 대한 인사조치 등에 관한 권한이 내부감사기구에게 있거나 최소한 내부감사기구의 동의권 등이 있는 경우 독립성을 확보한 것으로 인정

⑬ 내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부

- 감사위원회, 감사 등 내부감사기구에 상법시행령 제37조 제2항의 요건을 충족하는 회계 또는 재무전문가가 존재하는 경우 인정

⑭ 내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최

- 공시대상 기간 내에 각 분기별로 1회 이상 경영진 참석 없이 내부 감사기구와 외부감사인과의 회의가 대면 혹은 이에 준하는 화상 회의로 진행된 경우 인정
- 지원조직의 참여는 가능하나 감사대상이 되는 업무를 겸하는 임직원의 참석은 인정될 수 없음

⑮ 경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련

- 내부감사기구가 모든 경영상 중요정보에 접근할 수 있는 권한이 규정 등으로 확보되어 있거나, 내부규범에 정보 접근 절차를 구체적으로 정하고 있는 경우*에만 해당

* 예. 감사위원회 자료제출 요구에 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 하며, 불응할 경우 정당한 이유를 서면으로 제출하여야 한다 등